

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55772 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 30.11.2020 svoltesi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilita dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nato a ROMA, in data 03/08/1957,

rappresentato e difeso dall'avv. MAZZEO SAVERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tommaso Campanella n. 21, per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

attore

E

Controparte_1 (*C.F._2*), nato a ROMA in data 17/04/1959,

rappresentata e difesa dall'avv. LIVI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Timavo n.3, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Controparte_2 (*C.F._3*), nato a ROMA in data 02/08/1967,

rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Bernasconi, con domiciliazione telematica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuti

Oggetto: Scioglimento della comunione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.11.2020 svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** deduceva di essere stato tutore della madre, **Controparte_3** dal 22.2.2010 sino al 7.7.2014, data di avvenuto decesso della stessa; che, in data 23.10.2014, il Giudice Tutelare aveva approvato il rendiconto della tutela dal quale emergeva un residuo passivo di € 146.720,50 per anticipazioni effettuate per conto della madre; che successivamente, si era fatto carico dei costi di una vertenza instaurata nei confronti della madre, versando alla badante € 3.500,00 in sede di conciliazione, e dei costi della denuncia di successione pari ad € 3.100,00; che l'attivo ereditario era costituito dall'immobile di proprietà della madre sito in Roma Via di Val Cannuta n. 16 con relative pertinenze e dalle giacenze di conto corrente; che nonostante i tentativi, non era stato possibile pervenire ad una composizione bonaria della lite con il fratello e la sorella.

Concludeva quindi chiedendo: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa di controparte, in via preliminare accertare che a) il sig. **Parte_1**, ha anticipato in favore della madre, [...] **CP_3**, l'importo di € 146.720,50 a far data dall'anno 2008 fino al momento del suo decesso, avvenuto il 7 luglio 2014, come risulta dai relativi rendiconti annuali e dal conto definitivo di tutela presentato il 15 ottobre 2014 ed approvato dal giudice Ienzi; b) il sig. **Parte_1** ha versato € 3.500,00 per la conciliazione nei confronti della badante **Persona_1**; il sig. **Parte_1** ha versato € 3.100,00 per ciascun erede per la denuncia di successione e per l'effetto dichiarare che le predette somme costituiscono una passività della massa ereditaria di cui trattasi e che quindi l'attore è creditore nei confronti dei coeredi **Controparte_2** e*

Controparte_1 dell'importo di € 156.420,50; in via principale e nel merito: previa declaratoria di cui sopra, per l'effetto ordinare la divisione dell'asse ereditario mediante formazione, tenuto conto della passività anzidetta, delle quote secondo i rispettivi diritti in base al progetto che sarà formato da apposita CTU, che dovrà tener conto di tutti i beni immobili caduti in successione, previo accatastamento della cantina, di tutte le somme di denaro, nonché di ogni altro bene, denaro e quant'altro sarà accertato in corso di causa, quindi anche delle passività pari a € 156.420,50 vantata da Parte_1, onde consentire a quest'ultimo la soddisfazione del suo credito, anche mediante la vendita dell'immobile di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore."

Si costituiva *Controparte_1* contestando la domanda di rimborso ed evidenziando che il fratello aveva comunque convissuto con la madre usufruendo dell'immobile e dei servizi connessi, comprese le utenze di cui chiedeva il rimborso.

Concludeva quindi chiedendo: *"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla sig.ra Parte_1 nella minor somma pari ad € 4.267,00.*

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, determinare in via equitativa l'importo dovuto, pro quota, dall'esponente al fratello Pt_1, in considerazione della coabitazione di quest'ultimo con la madre e delle possibilità economiche degli eredi".

Si costituiva altresì *Controparte_2* aderendo integralmente alle domande svolta da parte attrice e alla richiesta divisione.

Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., disposta ad espletata CTU di stima del bene da dividere, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 30.11.2020, svolatasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scadute in data 18.2.2021.

Non è oggetto di contestazione che l'attore sia stato tutore della madre, CP_3

[...] dal 2010 al 2014, occupandosi della gestione economica e materiale della stessa sin dal 2008.

Tra l'altro, neppure è oggetto di seria contestazione che la de cuius fosse malata di alzheimer e che richiedesse assistenza domiciliare, assicurata attraverso l'aiuto di due badanti, così come riportato nelle relazioni depositate.

In particolare, dai rendiconti prodotti in sede di tutela e dalla documentazione allegata, emergono le entrate mensili della de cuius costituite da pensione Org_ e di invalida, nonché le svariate spese sostenute per l'assistenza ed il sostentamento.

La parte attrice ha depositato anche gli estratti conto della de cuius dai quali emerge tutta la movimentazione del conto.

La relazione finale con relativo rendiconto reso dal tutore risultano approvati dal Giudice tutelare a chiusura della tutela, mentre è incontestato che, avverso il detto provvedimento, non sia stata proposta impugnativa ex art. 386 3° comma, dalla convenuta Controparte_1 o da altri, neppure a seguito della introduzione del presente giudizio con richiesta di rimborso delle somme anticipate, risultanti dal detto rendiconto.

Neppure peraltro la convenuta in questa sede ha specificamente contestato singole spese, limitandosi a generiche deduzioni fondate sulla circostanza che la de cuius godesse di una propria pensione, senza tuttavia seriamente mettere in dubbio la dedotta assistenza di più badanti e le presumibili considerevoli spese connesse alle generali esigenze di vita di una persona gravemente malata.

Neppure risultano specificamente contestate le movimentazioni risultanti degli estratti conto depositati.

Il credito quindi, per come emerge dal rendiconto, deve ritenersi provato, unitamente alle spese sostenute dall'attore dopo la morte della madre per la conciliazione della causa di lavoro della badante e per spese di successione, credito complessivamente quantificato in sede di memorie conclusionali in € 156.720,00 da ripartirsi tra i tre eredi,

nella misura di € 52.240,00 ciascuno, con conseguente diritto dell'attore a conseguire dai fratelli la quota di debito gravante su ognuno di loro.

Deve invece respingersi la domanda della convenuta di condanna di parte attrice al pagamento di una indennità di occupazione con riguardo all'immobile della de cuius, essendo rimasta del tutto privo di riscontro probatorio un uso esclusivo dell'immobile della madre da parte dell'attore ex tutore, prima ma soprattutto dopo il suo decesso.

Infine, non vi è contestazione tra le parti in merito all'attivo ereditario, costituito dall'immobile della de cuius, stimato in sede di CTU in € 263.088,22 all'attualità, avendo il CTU escluso la possibile divisibilità in ragione del numero di eredi.

In assenza di domande di assegnazione, la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo per procedere alla divisione mediante vendita, accertandosi sin da ora il passivo ereditario come sopra individuato da detrarsi dall'attivo ed il diritto dell'attore al rimborso pro quota da parte dei convenuti.

Riserva all'esito la regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiarare aperta la successione di *Controparte_3* deceduta in data 7.7.2014;
- Accerta in complessivi € 156.720,00 il passivo ereditario, da ripartire tra i tre eredi nella misura di € 52.240,00 ciascuno;
- Accerta il diritto di credito di *Parte_1* nei confronti di *CP_1* [...] e *Controparte_2* nella misura di € 52.240,00 ciascuno;
- Dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Roma Via di Val Cannuta n. 16 mediante vendita;
- Rimette la causa sul ruolo per le operazioni di vendita;
- Riserva all'esito la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma il 18/03/2021

Il Giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini

